



食品科学

Food Science

ISSN 1002-6630, CN 11-2206/TS

《食品科学》网络首发论文

题目： 预制菜产业治理的逻辑转换与路径建构
作者： 邱子键，刘翼翔
网络首发日期： 2026-07-22
引用格式： 邱子键，刘翼翔. 预制菜产业治理的逻辑转换与路径建构[J/OL]. 食品科学.
<https://link.cnki.net/urlid/11.2206.TS.20260722.1117.036>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

预制菜产业治理的逻辑转换与路径建构

邱子键¹, 刘翼翔^{2*}

(1. 福建师范大学法学院, 福建 福州 350108; 2. 集美大学海洋食品与生物工程学院, 福建 厦门 361021)

摘要: 预制菜产业涉及农业工业化转型和食品产业链的价值延伸与技术创新, 既代表农业新质生产力发展方向, 又紧密关联食品安全问题。当前, 预制菜产业在政策制定、标准建设和社会认知等层面存在的问题, 核心成因并非信息的不对称, 而是还未形成合理的治理结构。因此, 应当通过坚持“安全第一、鼓励创新”的理念、健全沟通协同机制和探索“中央统筹设计、地方先行先试、分级分类监管”的监管模式, 塑造有为政府; 注重激活市场主体社会责任、提升科技创新投入和强化平台监管协力, 形成有效市场; 并以法治水平、专业知识、科普宣教为重点, 促进群众合法监督, 增强社会自治, 从而构建预制菜产业的协同治理格局, 夯实食品安全底线。

关键词: 预制菜; 食品安全; 协同治理; 农业新质生产力; 食品监管

Transformation of Governance Logic and Path Construction for Pre-prepared Dish Industry

Qiu Zijian¹, Liu Yixiang^{2*}

(1. Law School, Fujian Normal University, Fujian Fuzhou 350108, China; 2. College of Ocean Food and Biological Engineering, Jimei University, Fujian Xiamen 361021, China)

Abstract: The pre-prepared dish industry drives the industrial transformation of agriculture, extends the value chain of the food industry and boosts technological innovation. It represents the development direction of new productive forces in agriculture and is also closely linked to food safety. At present, the problems plaguing the pre-prepared dish industry in terms of policy formulation, standard system development and public perception stem not from information asymmetry, but from the absence of a sound governance structure. Therefore, efforts should be made to foster a proactive and capable government by adhering to the philosophy of "Safety First, Innovation Encouraged", improving communication and coordination mechanisms, and exploring a regulatory model featuring centralized overall planning at the national level, pilot implementation at the local level, and hierarchical and categorized regulation. Meanwhile, we need to cultivate an efficient market by motivating market

***基金项目:** 2025 年福建省科技创新战略项目: “新发展理念下福建省促进低空经济产业高质量发展的立法研究” (项目编号: 2025R0032)

第一作者简介: 邱子键 (1992-) (0009-0004-5988-4215), 男, 福建师范大学法学院, 讲师, 博士, 研究方向为食品安全治理、立法学。Email: fnuqzj@163.com

***通信作者简介:** 刘翼翔 (1982-) (0000-0002-4574-8309), 男, 集美大学海洋食品与生物工程学院, 教授, 博士, 研究方向为食品营养与安全。Email: lyxjmu@jmu.edu.cn

entities to fulfill their social responsibilities, increasing investment in scientific and technological innovation, and strengthening collaborative regulation among relevant platforms. Furthermore, we shall prioritize improving the rule of law capacity, popularizing professional expertise and conducting public science education to facilitate legitimate public supervision and enhance social self-governance. In this way, we can build a collaborative governance framework for the pre-prepared dish industry and solidify the baseline for food safety.

Keywords:Pre-prepared Dish; Food Safety; Collaborative Governance; New Quality Productive Forces in Agriculture;Food regulation

中图分类号: D922.16

文献标志码: A

DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20260603-041

1.问题的提出

党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出要“统筹发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，把农业建成现代化大产业”。2023年1月出台的《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》首次在中央一号文件层面关注预制菜产业发展，将“培育发展预制菜产业”作为推动乡村产业高质量发展的重要举措，并将预制菜产业的发展与推动乡村振兴重要战略相关联。预制菜的产业化是统筹推进科技农业、绿色农业、质量农业和品牌农业的着力点，可以为推动农业农村现代化，扎实推进乡村振兴提供有效支撑。理论研究也对预制菜产业化实践给予了积极的关注，一是从技术层面关注预制菜产业发展，围绕着加工技术^[1]和安全管理^[2]等与预制菜品质保障相关的影响因素展开研究；二是聚焦预制菜产业发展政策，分别从预测行业整体^[3]或细分品类^[4]的发展趋势、关注域外政策制定、^[5]分析行业现存问题、^[6]提出改善路径^[7]等方面着手。现有研究充分表明，预制菜产业发展呈现加速发展的趋势，但存在概念定义模糊、加工技术创新不足、品质管理体系化不完善等问题。为此，现有研究也针对性地提出了完善制度规范体系、建立标准体系、推动关键技术创新^[8]和加强政府监管等改进方案，为预制菜产业发展奠定了坚实的基础。

但是，2023年“预制菜进校园”话题登上微博热搜、2024年“315”晚会披露的预制菜行业乱象、2025年9月，罗永浩与西贝预制菜争议等系列事件的发生，都表明社会公众对预制菜生产与消费存在的深刻担忧。技术进步虽然可以推动预制菜产品质量提升，但科技创新具有长周期特性，难以及时回应当下问题。政策的有效性不仅依赖科学合理的政策设计，更依赖执行的严格程度。此外，预制菜作为食品工业化的产物，其监管所涉及的问题与食品安全领域存在的普遍性问题具有类似性，有观点主张信息不对称是食品领域治理困境的核心成因，需要通过政府介入，推动信息的公开透明。^[9]但是信息的不对称是市场的客观规律，真实世界不存在“完备市场”，且信息的获取和分析都存在认知成

本，仅关注信息的公开，还可能会将信息认知成本不当转嫁给消费者。从深层结构来看，预制菜产业牵涉多元主体，其产业发展频频引发社会关注，实质上是多元主体间的良性互动格局还未形成，而信息不对称是这一问题显性化的重要诱因。治理的核心是合理配置不同主体之间的权利以及维护权利互动的秩序，以充分整合各类型治理资源实现治理目标。^[10]政府的积极介入能够有效提升信息透明度，而依托大数据、人工智能、可追溯体系构建等科技创新手段，则能进一步实现信息的精准、高效透明化。此外，社会的有效参与，能够更好的促进监管效能提升。由此，既让消费者放心消费，也强化企业的责任担当，同时助力政府实现精准监管，最终达成三方有机统一、协同共赢的市场格局才是预制菜产业发展的良性格局。因此，治理思路需要从信息公开导向转向结构协同导向，在分析预制菜产业发展现实困境的基础上，通过探究预制菜产业所涉及多元主体的不同利益诉求和治理手段，从而提出相应的治理方案。

2. 预制菜产业治理的现实困境

预制菜也称预制菜肴，是非主食类，以食用农产品及其制品为原料，不添加防腐剂，经工业化预加工制成，符合产品标签，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。^[11]预制菜产业能够促进农业的工业化转型升级，已成为农业新质生产力的典型代表，更是在近年迎来了政策的积极关注和规模的高速增长。2024 年中国预制菜产业规模达到 5466 亿元，同比增长 35%，2026 年有望突破万亿，达到 10720 亿左右。企查查相关数据显示，截至 2025 年 10 月我国处于存续状态的预制菜相关企业超过 2.8 万家，仅 2025 年 1 月至 9 月底就新增 9660 家预制菜相关企业。但是，预制菜产业规模不断增长的同时也存在着政策制定、标准化建设和多元主体认知等方面的现实问题。

2.1 政策制定面临产业结构制约

产业政策是政府为实现特定经济或社会目标，通过干预资源配置、调整产业结构和组织形态等手段引导产业发展的政策总和，直接影响产业的发展方向和状态。^[12]在预制菜产业发展初期，培育和促进产业规模增长是各级政策制定主体的关注点。农业强国是社会主义现代化强国的根基，农产品加工业的高质量发展是农业现代化的标志，更是农业强国的应有面向。通过工业化手段将初级农产品加工为可即食、即热、即烹、即配的预制菜，能够实现农产品的高附加值转化，符合农产品食品化和农业现代化的要求。2016 年国务院办公厅在《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》中提出将研发“预制菜肴产品”作为推动主食加工业发展的重要内容。农业农村部 2021 年印发的《关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》将“预制菜肴”作为农业全产业链创新业态，鼓励“原料基地+中央厨房+物流配送”模式，推动农产品加工增值。《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》更首次在中央层面将预制菜产业发展上升到推动乡村产业高质量发展层面，提出“培育发展预制菜产业”。与此同时，预制菜产业也迎来地方政府的积极关注。根据北大法宝数据检索，截至 2025 年 11

月，全国现行有效的关于预制菜产业发展的地方规范性文件共 25 部，覆盖 13 个省级行政区域，涉及资金扶持、园区或产业集群孵化、标准建设、冷链物流配送、技术研发支持、品牌培育等方面（见表 1）。

表 1 预制菜产业相关地方规范性文件统计表

Table1 Overview of Local Normative Document Related to Pre-prepared Dish

省份	城市	颁布时间	文件名称
广东省	省级	2022. 03. 24	《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》
	江门	2022. 03. 08	《江门预制菜十二条政策措施》
	揭阳	2023. 06. 29	《揭阳市加快推进预制菜产业高质量发展若干措施》
	佛山	2023. 12. 26	《佛山市支持预制菜产业高质量发展若干措施》
	珠海	2023. 05. 26	《珠海市促进预制菜产业高质量发展扶持办法（试行）》
	惠州	2023. 07. 26	《博罗县加快推进预制菜产业高质量发展工作措施的通知》
		2023. 08. 01	《博罗县预制菜产业奖励专项资金管理办法》
贵州省	省级	2023. 04. 28	《加快推进贵州省生态特色预制菜产业高质量发展十二条措施》
山东省	省级	2022. 11. 12	《山东省人民政府办公厅关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》
	济南	2022. 12. 26	《济南市支持预制菜产业高质量发展十条政策措施的通知》
	日照	2022. 09. 07	《日照市支持预制菜产业发展八条政策措施的通知》
	烟台	2022. 11. 18	《关于加快推进烟台预制菜产业高质量发展的实施意见（2022—2025）的通知》
湖南省	省级	2023. 06. 25	《关于加快推进预制菜产业高质量发展的意见》
江西省	南昌	2024. 5. 15	《南昌市推进预制菜产业发展若干措施（试行）》
山西省	省级	2023. 07. 26	《关于加快山西省预制菜产业高质量发展的意见》
陕西省	省级	2023. 12. 25	《关于加快推动预制菜产业高质量发展的意见》
四川省	省级	2024. 10. 28	《四川省预制菜食品安全监督管理办法（试行）》
安徽省	宿州	2022. 07. 14	《关于加快预制菜产业高质量发展的实施意见》
江苏省	扬州	2024. 12. 31	《扬州市促进预制菜产业高质量发展十五条措施》
云南省	省级	2022. 09. 30	《云南省预制菜产业发展实施意见》

2023 年“预制菜进校园”话题登上微博热搜，社会公众对预制菜安全问题的关注也引发政策制

定主体对预制菜产业发展的审慎对待。2024 年 3 月出台的《关于加强预制菜食品安全监管的通知》提出通过规范预制菜范围、推进标准体系建设、加强食品安全监管等规范预制菜产业发展，其中明确预制菜不得添加防腐剂和推广预制菜使用明示等举措主动回应了社会重点关注问题。2023 年后中央出台的关于“三农”问题的一号文件，预制菜产业培育的相关内容再未直接出现，但仍然强调农产品加工业转型的重要意义。在地方层面，政策制定者也开始关注预制菜产业的规范发展问题。如四川省 2022 年出台的《支持预制菜产业高质量发展的若干措施》聚焦预制菜产业发展促进，而 2024 年出台的《四川省预制菜食品安全监督管理办法（试行）》则重点通过生产许可管理、生产经营过程控制、监督管理等制度设计关注预制菜食品安全监管和生产经营规范。此外，广东、重庆、贵州、山东等多个省份都开始尝试推动预制菜产业监管体系的建设。

但是，预制菜类型多样，口味复杂，属于新兴产业，竞争激烈，技术还处于探索和创新阶段。根据中国烹饪协会数据，目前预制菜产业因冷链技术、销售渠道和资金来源等因素的限制，仍以中小规模企业为主，产业集中度低，行业规模前十的公司所占市场份额仅为 14%，没有一家公司市占率达到 5%以上。政策制定主体必须平衡产业异质性与监管同质化间的矛盾，即既要考虑地方差异性和企业合规成本，以提升区域竞争优势和鼓励科技创新；又要考虑严格预制菜食品安全监管。此外，预制菜食品安全影响因素复杂多元，^[13]涉及生产、加工、流通以及消费各个环节，跨区域、跨部门、跨层级都可能造成监管难题。

2.2 标准体系建设协调性不足

标准化是指通过确立共同且能够重复使用的条款以及编制、发布和应用文件，以应对现实或潜在问题，从而在特定范围内建构最优秩序，提升整体利益的活动。^[14]标准体系作为标准化进程所形成的结构化成果，预制菜产业标准体系的建立也是其从探索走向成熟的标志。2016 年国务院发布的《消费品标准和质量提升规划》就提出要重点推进方便食品、速冻食品、焙烤食品等产品标准的研制。^[15]《加快建设农业强国规划（2024—2035 年）》也将推进标准化生产作为促进农业产业体系提升的重要举措。^[16]为此，预制菜产业标准体系的建设正不断推进，并逐步形成了中央与地方、国家与社会的双向互动格局。

中央与地方，国家与社会等不同主体均积极参与预制菜标准的制定，并初步形成了多层次的标准体系。在政府层面，我国自 1977 年起就以国家标准编号体系发布食品与农业领域国家标准，为预制菜的生产、加工和流通提供了基本标准框架。2024 年《食品安全国家标准 预制菜》列入国家标准立项计划，2026 年，国家卫生健康委员会联合市场监管总局等部门联合制定的《食品安全国家标准 预制菜（草案）》（以下简称《国标草案》）《预制菜术语和分类（草案）》（以下简称《预制菜术语草案》）等正式向社会公布，并征求意见。行业标准和地方标准成为弥补预制菜直接相关国家标准缺

失的关键支撑。“十四五”以来,《方便菜肴》等6项预制菜相关行业标准逐步出台,截至2024年,广东、大连、潍坊等地接连制定《预制菜冷链运输配送管理规范》《预制菜配送技术规范》《海鲜预制菜产业园区建设指南》等相关地方标准26项,共同服务和规范预制菜产业发展。^[17]在社会层面,社会团体也在积极推动团体标准的建立。2019年中国食品工业协会发布的《预制包装菜肴团体标准》即以成分、工艺和运输为要素给予预制菜明确定义。2022年中国烹饪协会联合多家全国性餐饮公司联合出台了《预制菜产品规范》,提出了即食、即热、即烹、即配的分类,明确提出食品添加剂“非必要不添加”的原则,并要求添加剂的使用应当符合《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)。截至2023年,已有24家社会团体在全国团体标准信息平台公布59项预制菜团体标准。

^[18]

标准体系多层次化的同时也带来协调性问题。在国家预制菜强制性标准仍未正式出台的当下,地方标准、团体标准仍发挥着主要作用,食品和农业领域的国家标准则为预制菜产业发展提供基础性指引和规制。标准的多层次化,虽然兼顾产业发展秩序需要与市场灵活性,但一方面,地域差异、品类差异等因素都可能引发标准冲突。例如,S省某市制定的《预制菜加工技术规范》(DB3707/T094—2023)未明确禁止添加防腐剂,仅要求食品添加剂的使用需要符合国家标准,而根据该标准,防腐剂为允许添加,但根据《国标草案》和其他部分省份的地方标准,则不允许添加任何防腐剂。此外,关于预制菜是否包含中央厨房制作的菜肴,也存在《国标草案》与地方标准规定不一致的情形,如S省出台的《预制菜通用设计指南》(DB37/T 4712—2024)仅将主食类排除在预制菜种类里。虽然中央层面作出政策回应后,部分地方标准和团体标准均进行了相应修改,但地域差异、品类差异等问题仍是标准建设需要面对的难题。另一方面,预制菜为农产品经工业加工后获得食品,涉及食品和农产品两个领域,不同国家标准的共同适用也可能引发监管重叠,甚至适用冲突。当存在两个以上归类标准时,容易因对象的多重属性造成子集重叠现象,深加工类产品更容易面临因边界模糊而被多个分类标准涵摄,引发管辖权冲突。^[19]同一类食品在不同标准里归属不同,或在单个标准里归于不同品种的情形偶有存在,例如,“青团”就曾在食品添加剂检测中因归属于米粉制品类还是糕点类引发标准适用争议。^[20]

2.3 认知差异引发信任危机

2023年“预制菜进校园”微博热搜事件、2024年梅菜扣肉预制菜食品安全隐患曝光以及2025年发生的预制菜网络争议等虽然都是孤立事件,但都表明社会公众产生了信任危机,^[21]已然呈现出预制菜网络舆情的“长尾效应”。食品安全网络舆情的“长尾效应”是指舆情事件生命周期延长、消减滞后、影响不断连续的现象。^[22]换言之,预制菜网络舆情看似热度下降,但因预制菜安全问题与社会公众日常生活关联紧密,社会公众的关注度始终处于稳定水平,并随时会因同类型事件再次触发。预

制菜网络舆情作为公众多样化意见、情绪态度等的集合体，集合体内部的认知差异在信息不对称环境下会催生社会公众的信任危机。

市场主体与社会公众是贯穿预制菜产业的核心主体，二者在事实、情感和价值层面的认知差异不断催生出预制菜网络争议事件。首先，市场主体与社会公众对预制菜相关事实的认知可能存在不同。一方面，市场主体与社会公众所能获取的信息源存在差异，而基于不同信息源所展现的事实材料就会存在不一致。社会公众一般主张食品安全的严格标准。对于市场不合理的需求，厂商出于“迎合”，也可能会违背道德底线，催生造假、使用违禁物品等食品安全问题。^[23]其次，市场主体与社会公众舆论容易存在情感导向上的不一致。传统饮食文化普遍认同现制现烹能够最大限度激发食材风味和保留食材营养。当预制菜作为餐饮服务业供给产品时，因为与现做理念的对立，社会公众较易产生对其健康和味道的质疑，而市场主体对预制菜的使用侧重高效便捷的情感倾向，由此产生市场主体与社会公众的情感倾向差异。最后，对于预制菜产业发展核心价值不同判断会引发价值层面的认知差异。市场主体受经济价值驱动，关注预制菜产业的规模增长和效率提升。在餐饮行业，预制菜具有降低加工时长，促进成本控制的优势，伴随着餐饮连锁化率的提升，预制菜的大规模使用已然成为一种趋势。相关数据显示，连锁餐厅预制菜使用率超 75%，后厨面积平均压缩 56%，出餐速度从 8 分钟缩短至 4.7 分钟。^[24]社会公众对预制菜产业发展则存在着复杂的价值认知。一方面，预制菜便捷性提高了餐饮效率，契合现代生活节奏；但另一方面，预制菜大规模使用对厨师行业的挤出效应、效率与安全的平衡难题、冲击传统饮食文化等也催生了预制菜产业增长与社会公共利益保障的价值冲突。

预制菜产业治理现实困境已然呈现出监管层面多重目标适用困难，引发标准体系协调性不足，公众因缺乏共识陷入信任危机的逐层传导趋势。有观点主张信息透明可以成为食品安全治理的出路。^[25]信息不对称难以充分解释前述困境的深层机理，政策困境体现出权责配置与协调机制的制度性缺位，标准协调性不足反映出多元主体共识还有待形成，信任危机则根植于信任生成与预期稳定机制的不完善，三者本质反映的是预制菜产业治理结构存在问题，亟待予以优化。

3. 预制菜产业的治理结构分析

社会利益的分化是现代化转型的必然趋势，也同时催生了以利益结构分析为基础，通过治理模式创新，以实现多元利益主体协同的治理方案。^[26]预制菜产业在政策制定、标准化建设和多元主体认知等方面表现出的实践困境亟待治理，核心就在于深刻分析预制菜产业的利益结构，并实现多元利益的协调。

预制菜产业的利益结构依据与预制菜产业关联度、要素投入情况与影响程度可以分为三个部分，即核心利益相关者，次级利益相关者和边缘利益相关者；依据各自的利益诉求，大体可分为公共利益和私人利益（见表 2）。概括而言，预制菜产业所涉利益主体主要可以分为政府、市场和社会三大主

体，这三大主体内部既具有统一利益主张，也可能存在利益分歧，不同主体间既存在利益分化的同时，也存在利益竞合的可能。

表 2 预制菜产业利益结构表

Table 2 Interest Structure of Pre-prepared Dish Industry

利益主体		参与者构成	干预手段	利益关注	价值诉求
核心利益相关者	地方政府	地方政府	公共权力	公共利益	地方整体福利提升
	地方政府的行政主管部门	相关行政主管部门 (市场监管局、农业农村局等)	行政职权	部门利益，兼顾公共利益	部门利益最大化
	预制菜产业链企业	预制菜原料供应、生产加工、经销等企业	技术创新、政策参与、资本协作等	经济利益	经济利益最大化
	餐饮从业者	餐饮经营者、工作者	产品选择、信息公示、群体协作等	经济利益	经济利益最大化
	消费者	个人或家庭	消费选择、维权、个人社会关系、群体协作等	个人利益	个体福利最大化
次级利益相关者	中央政府	中央政府	公共权力	公共利益	公共利益最大化
	中央政府的行政主管部门	相关行政主管部门 (市场监管总局、农业农村部等)	行政职权	部门利益，兼顾公共利益	部门利益最大化
	行业协会	食品工业协会、餐饮协会、预制菜行业协会等	行业合作、行业自律、政企协作等	行业利益	行业利益最大化
	平台企业	美团、淘宝、京东等外卖平台	商户惩戒、信用评级、信息公示等	经济利益	经济利益最大化
边缘利益相关者	普通公众	普通社会公众	舆论监督	个人利益	个体福利最大化
	媒体机构	传统媒体、新兴媒体、自媒体等	话题引导、信息传递等	公共利益	维护公众知情权、提高社会影响力

	科研机构	高校、科研院所等研究教育机构	技术研发、标准研究、决策咨询等	公共利益	提供智力成果、影响产业发展
	社会组织	消费者协会、基金会、志愿者组织等	志愿活动、政策倡导、公益诉讼等	公共利益	公共利益最大化

第一，政府的多层级性，也同时带来了公共利益在不同层级政府的不同表达。地方政府作为一个相对独立的主体，其不仅是中央政府政策的简单执行者，也会受到自身区域利益的驱动，作出不同的行为选择和策略。^[27]而府际之间，也会因为政治利益、经济利益和公共利益的驱动产生竞争与合作关系。^[28]与此同时，条块分割的行政管理体制也会导致不同行政主管部门因为职责范围不同，分化形成不同的部门利益，形成部门利益博弈的局面。换言之，中央政府层面的公共利益并不能直接简单地等同于各层级地方政府的利益，且部门利益与公共利益有时也可能存在分歧。食品安全、消费者知情权保障、预制菜产业增长、农业现代化、就业促进等都是公共利益在预制菜产业可能涉及的部分。地方政府一方面是中央政府的执行者，需要维护消费者利益，保障食品安全，另一方面又可能因为预制菜产业能够带动区域经济和就业增长，为了保证区域整体福利提升，而采取不同的监管策略。市场监管部门和农业农村部门也可能基于监管环节差异和部门利益，产生范围界定分歧和标准制定权博弈。此外，一项合理的规制制度需要综合考虑风险的规制成本。^[29]面对截至 2025 年，已有的约 747 万餐饮商户^[30]和 2.8 万预制菜相关企业，规制成本也可能成为引发府际利益分化的现实因素。但是，即使不同层级政府可能存在公共利益分化，公共利益始终仍是政府利益诉求的内核与其合法性的基础。

第二，在市场层面，追求经济利益是市场主体存在的正当性基础，也是其行为的主要驱动因素。市场主体的主要考虑因素是成本和收益，部分企业就可能受到短期经济利益驱动，而忽视消费者知情权维护、餐饮从业者就业保障等其他社会利益。有研究就指出即使在商务部出台一系列举措意在规范标准统一适用的情形下，仍有大型企业出于经济利益和标准差异等因素未与行业标准相兼容。^[31]信息不对称是市场分工的必然结果，市场主体也往往是通过占有、控制、利用信息优势而获取收益。预制菜产业链企业和餐饮经营者通常掌握了从原料来源到生产加工的信息，受到经济利益的驱动，部分企业就可能隐瞒特定信息、刻意规避披露义务或故意制造消费者混淆，而消费者难以辨识产品真实信息与质量状况，更可能因举证困难，难以在权益受损后及时得到有效救济。此外，互联网时代，平台企业也对预制菜产业的发挥着一定影响，平台企业受经济利益驱动，可以通过算法提升经营效率，并影响入驻商户的行为选择。在出餐时间、价格排名、评价反馈等算法机制的影响下，商户容易陷入同质化竞争，被迫通过降本维持生存，导致市场失灵。^[32]但一方面，从商业伦理的角度看，信息不对称仍意味着应当负有披露足以影响理性消费者决策的关键信息，并确保其可验证与可比较的义务。另一方面，从长远来看，公共利益的提升均有利于企业在长期上实现收益的增长。因此，企业在追逐经济价

值的同时仍应当兼顾公共利益。

第三，在社会层面，存在更为复杂的利益诉求。其中最主要的是处于核心利益相关者的消费者群体，和处于次级利益相关者的行业组织。消费者是产业价值链的终端，通过消费选择影响预制菜产品的最终价值实现，有着复杂诉求，包含产品安全、价格、质量等，但总体而言追求的是个体福利的最大化。公共利益是在个人利益集聚之上的理论抽象，因此满足最大利益的普遍性共识，与消费者个人福利最大化的简单聚合之间有可能产生一定程度的不协调。行业组织作为社会中间层主体，组织利益偏好通常倾向于成员的利益，可以通过政策沟通、团体标准制定、成员协调等方式影响政策制定和市场主体的行为选择。^[33]对于作为边缘利益相关者的有关机构和普通社会公众，其利益与预制菜产业发展并无直接的紧密关联，且能够通过促进公共利益的提升以达成自身的价值诉求，如媒体机构能够通过舆论监督的方式扩大自身影响力，因此能更为客观地以公共利益的最大化为自身诉求。

通过结构分析，可以发现，当前预制菜产业的核心矛盾在于当现有监管制度尚未完全匹配产业发展时，消费者与部分市场主体形成了非对称的权力与利益结构。中央政府虽然强调消费者权益保障，但政策执行仍依赖地方政府。地方政府承担税收、就业、经济增长等考核压力，还可能受到监管俘获影响，存在地方利益与食品安全的平衡取舍。^[34]市场主体具备资本、信息和人才等优势，为了谋取经济利益最大化，部分企业就可能利用政策规避、资本协作、隐瞒信息等方式侵害消费者权益。外卖平台多为上市公司，受到业绩压力和股价波动影响，也可能牺牲消费者权益换取短期营收、利润与市场数据。社会公众与社会组织的介入虽然能促进公共利益的提升，但因为利益关联程度，资源有限性等问题难以充分发挥制衡功能。个体虽然可以通过消费选择影响其他主体决策与行动。但目前预制菜的主要消费需求集中企业或商业用户，占比达 80%以上，分布于饮连锁店、外卖、团餐、乡厨等，终端消费者虽形式上有选择权，实则被动接受企业或商业用户采购决策，对选用的预制菜品类、品质及加工信息既不知情，也难以事后追溯，弱势地位具有结构性特征。当消费者处于权力与利益的失衡状态，信息不透明、忽略消费者知情权会加剧信任危机。政府可以通过公权力介入降低消费者的信息与维权成本；平台企业则可以通过规范运营增加透明度；行业协会与科研机构则可促进标准制定和行业监管，共同保障消费者权益。因此，预制菜产业亟待塑造多元主体共同参与的协同治理格局。

4. 预制菜产业协同治理的法治进路

协同治理是重构非对称权力与利益结构的机制保障。非对称的权力与利益结构形成于消费者整体福利与市场主体经济利益的对立。协同治理的主要目标是实现公共利益的提升，通过公私部门之间开展的权力分享与合作，实现利益整合。^[35]就有观点指出政府主导的规制模式存在协同困境：政府引导的市场自律受到内生动力缺失、制度建设不完善和资源不协调的约束；政府支持的社会参与不仅面临动力与能力的双重挑战，也存在恶意索赔的异化现象，政府、市场和社会的协同治理是食品安全治

理的理想模式。^[36]

协同机制有效运转的前提是主体结构由一元向多元的转换,以及多元主体能够实现利益的整合。预制菜产业的最终价值要通过消费者的选择加以实现。企业经济利益的长期实现必然需要建立在消费者知情权、健康权得以保障的基础之上。“发展为了人民,这是马克思主义政治经济学的根本立场。”^[37]消费者作为最广泛的社会群体,应当是预制菜产业发展的根本立场。因此,消费者权益保障应当是不同利益充分博弈后最终达到的均衡状态,而实现方式则需要促进政府、市场与社会的协同。

4.1 完善监管体系

在当前的预制菜产业治理体系中,政府主导的监管体系仍然是保障食品安全,维护消费者权益的核心支撑,因此,政府内部的有序协同是影响预制菜产业治理效能的关键,即需要在理念、职能、模式等方面实现有机融合,以构建协同高效的监管体系。

第一,坚持“安全第一,鼓励创新”的监管理念。政策制定困境折射出的是预制菜领域发展与安全的平衡难题。《中共中央 国务院 关于深化改革加强食品安全工作的意见》深刻回应了前述难题,提出“坚持安全第一”“正确处理安全与发展的关系”的要求。预制菜产业直接关系社会公众的生命健康,涉及民生保障底线,规模增长必须以安全为前提,食品安全是政策制定的底线要求。但是,预制菜作为食品工业与餐饮服务融合的新兴业态,生产模式、技术手段、标准体系仍处于不断创新探索的阶段,且食品安全监管水平的提升也依赖监管技术的提升,因此无论从促进产业发展的角度还是从促进食品安全的角度来看,还应当坚持鼓励创新的理念。在坚持食品安全的底线之上,鼓励通过市场的自我调节,积极促进预制菜产业在标准建设、质量控制、信息追溯^[38]、企业合规等方面引入创新理念、新兴技术,进而实现高质量发展。

第二,健全协同监管机制。政策制定和标准体系方面呈现的问题已经反映出府际利益分化和部门协同不足的问题,亟待中央政府依托整体性治理权威实现跨区域、机构和部门的协调整合。首先,以建设统一大市场为导向,整合区域利益。构建统一开放、竞争有序的全国大市场是中央的既定战略。当前阶段,就需要尽快出台预制菜国家标准,加强不同标准间的协调性,改革地方政府的目标偏好和政府主导型产业政策的实施方式、推动服务型政府和公共财政转型,^[39]并通过公平竞争审查和备案审查机制促进区域利益整合。其次,充分发挥人大、政协、司法机关的独立地位与职能,共同推动消费者权益保障。人大是国家权力机关,拥有法定监督权;政协是专门协商机构,履行民主监督职能;二者能够通过参政议政、备案审查、执法检查等方式,规制地方保护主义和行政主管部门履职推诿。宪法明确了司法机关独立行使审判权、检察权,与行政机关形成制约关系,其能够通过民事审判、公益诉讼、支持起诉、检察建议等方式介入预制菜领域消费者保护。因此,可以通过制度设计,让检察机关通过法定诉讼担当的方式获得集合性消费赔偿的诉权,并规定赔偿金回归消费者保护用途。^[40]最后,

加强跨部门与部门内的沟通协调。即使行政主管部门存在部门利益的分化，但公共利益始终是行政主管部门行政履职的核心导向，此时就需要通过职责明确，促进跨部门沟通，以实现职能协作。预制菜涉及农产品和食品两个领域，标准建设需要综合考虑不同领域的实际情况，此时就需要由本级政府牵头建立跨部门的沟通协作机制，共同推进标准建设。如《国标草案》是由国务院食品安全委员会牵头组织国家卫生健康委、市场监管总局等部门联合起草的。源头风险监管和过程风险消解均是提升预制菜产业风险管理质效的重要支撑。预制菜的加工生产来源于农产品原料，涉及不同供应商的多种原料，^[41]通过市场准入进入加工生产和流通环节，并在加工、运输等流通过程呈现风险上升态势。^[42]市场监管部门和农业农村部门在不同环节存在职能交叉和监管重点差异等问题，此时需要完善通报协查、数据共享、信息互通等机制，提升监管能力。

第三，推动监管模式创新。预制菜产业是新兴领域，过早建立统一监管模式不利于产业创新发展。例如，美国的预制菜监管网络由联邦、州和地方政府以及第三方机构共同组成，并建立了 HACCP 食品安全预防性控制体系。可以考虑采取“中央统筹设计、地方先行先试、分级分类监管”的模式逐步完善预制菜产业监管。制度建设是预制菜产业安全发展的基础。欧美各国围绕预制菜的微生物、化学污染物和食品添加剂等因素均制定了严格的食品安全标准，且要求标签清晰，载明包含成分、营养信息和过敏原等。^[43]中央统筹顶层制度设计，注重跨区域协调、评估、监督和激励，可以尝试建立国家级监管数字平台，^[44]增强菜标签的规范性与透明度，并在“地方先行先试、分级分类监管”的治理框架下不断完善监管体系。地方立法具有先行先试、贴合地方实际的特点，是法治体系的重要组成部分，可以鼓励各地充分利用地方立法权等，在范围界定、差异定价、明示义务、地方标准、准入体系、追溯体系等方面探索制度创新，为出台国家立法积累经验。如广州市就在早茶餐点领域尝试通过地方性法规的制定厘清预制与现做差异，规定区别定价，并将明示义务上升为法定义务。食品安全领域的监管体系已经较为完善，可以考虑依据监管对象的规模、行为性质与危害程度，配置不同义务，实施差异化监管，完善分级分类的监管方式，并通过区块链溯源、可视化 AI 智能监管、信用风险分级分类管理、企业行政合规等完善等多样化的监管方式，促进信用体系建设与预制菜产业全链条监管数字化、智能化的深度融合。

4.2 塑造有效市场

有效市场与有为政府是中国特色社会主义市场经济两大支柱，法治体系完善、社会信用健全、市场的充分竞争是有效市场的应有面向。^[45]预制菜产业高质量发展在市场层面就应当关注市场竞争秩序的维护与正向引导。

第一，激发市场主体主动践行社会责任。依托公权力介入的监管模式一般仅能通过负面激励的方式外在驱动市场主体遵守强制性规范。企业作为市场主体的重要组成部分，实质是一种资源配置的机

制,企业社会责任的践行则能够推动企业以社会价值为导向实现资源的再配置。^[46]因此,通过推动企业社会责任的践行,能够有效激发市场主体自我规制的内生动力。美国农业部为中小型预制菜企业提供低息贷款和技术援助,而在部分地方,使用有机食材的预制菜企业可以获得税收减免。目前我国也已经有部分大型企业主动践行社会责任,不断通过技术投入、标准化生产和产品质量控制,保障预制菜生产安全。一方面,可以鼓励预制菜产业主体主动披露企业社会责任履行报告,结合企业社会责任履行程度,提供利率调节、贷款贴息、资金扶持等,建立企业社会责任履行的正向反馈机制。另一方面,可以通过为主动承担明示义务或采用更高标准的市场主体提供品牌扶持、信用认证的方式建立市场主体的长期价值导向。

第二,引导市场主体积极投入科技创新。科技进步是食品安全长期保障的核心支撑,市场主体创新投入不足也是制约预制菜安全的问题之一。日本对预制菜产业的治理就侧重于推动产业协同与技术创新,通过补贴和农业、加工销售产业链协同发展,支持预制菜企业技术升级。因此,应当综合利用税收、基金、补贴、定向贷款等手段引导预制菜企业与高校或科研机构加强合作,提高长期技术投入比重,通过数字化加工、多模态融合、智能化快速检测、冷链过程品质控制、产品营养配比、信息追溯等技术创新,加快构建符合我国国情的预制菜食品安全科技支撑体系。

第三,充分发挥平台企业的治理效能。平台企业不仅是私人主体,也具备在维护网络市场秩序、保障用户权益等方面参与公共治理的能力。^[47]因此,平台企业不仅具有被规制者身份,也可以通过相关制度安排,参与食品安全治理。^[48]经济利益虽然是平台企业的核心诉求,但其也受到声誉机制的约束,预制菜产业的负面信息作用到平台企业的品牌价值,影响用户信任、市场表现与长期生存能力。如京东就是通过品质外卖、商家免佣、骑手保障等社会责任与商业策略的融合,建立外卖市场的竞争优势。因此,平台企业不仅可以通过算法优化保障差异化竞争,还可以通过商户惩戒、先行赔付、信用评级、预制菜标识、线索推送、联合办案等机制,协助政府加强监管。

4.3 促进社会协力

社会主体参与程度是推动预制菜产业治理现代化的关键因素。对于社会主体而言,他们的自身利益与预制菜产业没有直接的紧密关联,在预制菜产业公共利益定位方面具有客观性优势。通过赋能社会主体和积极引导,使其具备平等地位、有效干预手段和参与意愿,能有效促进协同治理的法治化。

第一,提升依法参与水平。法治社会是促进预制菜产业治理体系和治理能力现代化的重要基础,社会参与应当在法治的轨道上加以推进,这一方面要求社会组织和公民参与权利的法治化。社会公众、公益组织、媒体等参与预制菜产业监督的诉求符合法律规范,其主张才能获得法治保障,真正发挥社会监督效能。具体而言,需要拓宽社会公众参与渠道,如强化调研论证,建立专家咨询委员会,重大决策依法组织听证会,通过政务信息平台、网站、公众号实时公开政策决定与执行情况等;拓展公益

诉讼主体资格，在现有制度框架下，仅有合法社会组织和检察机关有权提起公益诉讼，因此在食品领域要进一步构建三级协同的消费者组织起诉主体格局，^[49]并在适当条件下将主体适格范畴拓展至公民。另一方面，社会参与法治化也要求社会自我治理的法治化。集体一致行动既需要加强内部自律，又需要依靠共同认可的行动规则，应当重视社会组织和公民内部协商的规范体系构建，即重视“软法”的建设。“软法”是与“硬法”相对应的概念，“硬法”是指由国家立法机关制定的，由国家强制力保障实施的规范，这是预制菜产业治理的基本准则。“软法”则是相对于“硬法”而言，指由社会主体协商制定的，不依靠国家强制力保证实施的规范。^[50]可以看作“硬法”的有效补充。因此，应当进一步丰富“软法”类型，如通过行业公约、自治章程、自律规则、集体协议、政府与社会组织缔结的行政协议等，明确各社会主体的权利义务边界，约束集体行动。

第二，积极提高专业能力。预制菜产业治理具有较高的专业知识与技术水平要求，社会组织的专业能力直接影响着参与预制菜产业治理的实际效果。因此，社会组织需通过吸纳专业技术人才、组织常态化专业素养培训、深化行业内部协同协作等路径，持续提高自身专业水平，才能在行业标准体系构建、行业自律体系完善、行业自治运行机制优化等关键领域充分发挥治理效能。^[51]此外，为了避免受到利益干扰，社会组织还应当提高其管理运营的专业能力，主动拓展资金来源，减少政府、企业对自身的干预，并维持组织的长期运转。

第三，主动参与科普宣讲。认知差异往往与信息处理具有紧密关联性。个人搜集、获取和处理信息都需要成本，且信息传递过程中也存在失真风险。^[52]自媒体、新兴媒体是当前社会公众监督的主要驱动，具有“焦点”塑造和议程设置的优势，当公众处理食品安全信息成本过高时，也容易陷入“媒体驱动型”误区。^[53]例如，部分媒体倾向质疑食品添加剂安全性，将食品安全问题与食品添加剂关联，但合法使用食品添加剂对改善食品品质具有积极作用，更能适应现代化大规模生产、储存和运输的需要。^[54]且食品添加剂除了合成添加剂，也有自然源食品添加剂，其是通过提取、发酵、酶工程等技术手段从自然物质中获取的。如从茶叶中提取的茶多酚不仅具有抗氧化作用，也契合传统健康饮食文化。此时，具备专业优势的科研机构和社会组织应当积极主动参与食品安全知识普及，对不实猜测和谣传进行纠偏，弥合认知差异，引导社会舆论监督正向发展。

5. 结语

“农业的出路在现代化，农业现代化的关键在科技进步和创新。”^[55]预制菜产业能够通过技术创新，促进农业与食品工业有机融合，契合科技创新驱动和要素创新配置要求，其产业化发展是农业强国建设的应有面向。但是，预制菜产业在快速发展过程中也存在一些需要持续完善的课题，主要体现在产业政策的动态调适、标准体系的分层衔接以及社会公众的信息认知等方面。因此，预制菜监管的完善应当通过政府、市场和社会等多元主体的协同治理，实现多元利益整合，进而促进公共利益的整

体提升。具体而言，第一，坚持“安全第一，鼓励创新”的监管理念，健全跨区域、跨机构、跨部门的协同监管机制，推动“中央统筹设计、地方先行先试、分级分类”的监管模式创新，持续完善监管体系；第二，通过激发市场主体内生动力、鼓励企业创新投入、和发挥平台企业治理效能，塑造有效市场；第三，系统提升社会组织和社会公众参与预制菜治理的法治水平、专业技能和信息纠偏能力。在科技创新驱动与制度不断完善下，多元主体参与下的预制菜产业协同治理能够进一步夯实食品安全底线，为新兴领域推进食品安全治理体系和治理能力现代化提供镜鉴，并推动乡村振兴迈上更高台阶。

参考文献：

[1] 康怡, 钱平, 沈灿铎, 等. 预制菜加工技术研究进展 [J]. 核农学报, 2025, 39(10): 2246-2255. DOI: 10.11869/j.issn.1000-8551.2025.10.2246

[2] 黄胜海, 唐修君, 贾晓旭, 等. 禽肉预制菜产业的发展现状及其质量安全的影响因素与提升策略 [J]. 中国农业科技导报, 2024, 26(6): 133-140. DOI: 10.13304/j.nykjdb.2023.0543.

[3] 安俊文, 方梓莹, 高希西, 等. 我国预制菜产业的发展现状、影响因素及发展趋势 [J]. 食品与发酵工业, 2024, 50(5): 388-394. DOI: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.034935.

[4] 张宇昊, 陈海. 川渝预制菜产业现状与发展路径分析 [J]. 中国食品学报, 2022, 22(10): 9-19. DOI: 10.16429/j.1009-7848.2022.10.002.

[5] 李哲, 宗义湘. 美国预制菜产业相关食品安全标准发展经验及其借鉴 [J]. 世界农业, 2024, (11): 45-56. DOI: 10.13856/j.cn11-1097/s.2024.11.004.

[6] 王建辉, 刘妙, 陈彦荣, 等. 预制湘菜产业现状及发展路径分析 [J]. 中国食品学报, 2022, 22(10): 20-26. DOI: 10.16429/j.1009-7848.2022.10.003.

[7] 张磊, 周斐, 周灿芳. 高质量发展视域下我国预制菜产业瓶颈制约与路径选择 [J]. 食品与发酵工业, 2024, 50(9): 381-388. DOI: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.037771.

[8] 李冬梅, 张雪迪, 毕景然, 等. 中式预制菜肴产业的传承与创新 [J]. 中国食品学报, 2022, 22(10): 1-8. DOI: 10.16429/j.1009-7848.2022.10.001.

[9] 周德翼, 杨海娟. 食物质量安全管理中的信息不对称与政府监管机制 [J]. 中国农村经济, 2002, (6): 29-35+52. DOI: 10.20077/j.cnki.11-1262/f.2002.06.006.

[10] 宋方青, 邱子键. 数据要素市场治理法治化：主体、权属与路径 [J]. 上海经济研究, 2022, (4): 13-22. DOI: 10.19626/j.cnki.cn31-1163/f.2022.04.010.

[11] 国家市场监督管理总局. 市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知 [EB/OL]. 国市监食生发（2024）27. (2024-03-11). https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spscs/art/2024/art_e1ba9385be204186adc0f2cfef717693.html.

- [12] 林毅夫.产业政策与我国经济的发展:新结构经济学的视角[J].复旦学报(社会科学版),2017,59(02):148-153.DOI:10.3969/j.issn.0257-0289.2017.02.016
- [13] 宋宇昕.大食物观视角下预制菜专项立法的法理基础与制度建构[J/OL].食品科学,1-10[2026-06-03].<https://link.cnki.net/urlid/11.2206.TS.20260527.1003.028>.
- [14] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.标准化工作指南第1部分:标准化和相关活动的通用术语:GB/T 20000.1-2014[S].北京:中国标准出版社,2014.
- [15] 国务院办公厅关于印发消费品标准和质量提升规划(2016—2020年)的通知[EB/OL].国办发(2016)68.(2016-09-06)https://www.gov.cn/zhengce/content/2016-09/12/content_5107628.htm
- [16] 中共中央 国务院印发《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》(2025-4-7)https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11986/202504/content_7019260.html
- [17] 《对十四届全国人大二次会议第3095号建议的答复》[EB/OL].国市监议(2024)61.(2024-06-25)https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spscs/art/2024/art_9aacabf553a34396b5a46660f06f748a.html?f_link_type=f_linkinlinenote&flow_extra=eyJpbmxbpmVfZGZcGxheV9wb3NpdGlvbil6MCwiZG9jX3Bvc2l0aW9uIjowLCJkb2NfaWQiOiJiZTg0OGJhYzViN2I1MWNiLTkyMTU1OGExZGNIb2U3NDEifQ%3D%3D.
- [18] 《关于政协第十四届全国委员会第一次会议第00232号(商贸监管类013号)提案答复的函》[EB/OL].国市监提(2023)103.(2026-04-01)https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spscs/art/2023/art_5e5fdcf8b9a14c0cafd7bb210ac9e15d.html?f_link_type=f_linkinlinenote&flow_extra=eyJkb2NfcG9zaXRpb24iOiJAsImRvY19pZCI6ImJhZTJlNDQ5OTlkNGU1ZGYtNjcyN2YwMmMzNjkwYzM0MyIsImlubGluZV9kaXNwbGF5X3Bvc2l0aW9uIjowfQ%3D%3D.
- [19] 宋亚辉.全国统一大市场的监管权配置研究[J].中国法学,2025,(4):5-25.DOI:10.14111/j.cnki.zgxf.2025.04.001.
- [20] 于艳艳,杨振东,厉玉婷,等.基于市场监管视角下粮食加工品的食品分类体系研究[J].食品安全质量检测学报,2021,12(14):5828-5838.DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2021.14.046.
- [21] Li, C., Chen, G., Li, F.,&et al.Decoding consumer-perceived risks in China's C-end online purchasing pre-made dishes: A quality safety risk identification model based on grounded theory[J]. Journal of Food Protection, 2025, 88(6), 100522.<https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100522>
- [22] 熊先兰.食品药品突发事件舆情演化规律及治理机制[J].求索,2020,(5):137-145.DOI:10.16059/j.cnki.cn43-1008/c.2020.05.020.
- [23] 史晋川,汪晓辉,吴晓露.缺陷监管下的最低质量标准与食品安全——基于垂直差异理论的分析[J].社会科学战线,2014,(11):43-56.
- [24] 中研普华研究院.2025-2030年中国预制菜行业市场全景调研及投资价值评估研究报告[R].深圳:中研普华

研究院, 2025.

[25] 吴元元. 信息基础、声誉机制与执法优化——食品安全治理的新视野[J]. 中国社会科学, 2012, (06): 115-133+207-208.

[26] 邱子键. 法治视阈下城市生态绿心协同治理的逻辑进路[J]. 城市规划学刊, 2021, (4): 58-65. DOI: 10.16361/j.upf.202104009.

[27] 时影. 利益视角下地方政府选择性履行职能行为分析[J]. 甘肃社会科学, 2018, (2): 244-249. DOI: 10.15891/j.cnki.cn62-1093/c.2018.02.038.

[28] 彭忠益, 柯雪涛. 中国地方政府间竞争与合作关系演进及其影响机制[J]. 行政论坛, 2018, 25(5): 92-98. DOI: 10.16637/j.cnki.23-1360/d.2018.05.014.

[29] [美] 凯斯·R·桑斯坦. 权利革命之后: 重塑规制国[M]. 钟瑞华, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2008: 223.

[30] 中国连锁经营协会. 2026 中国餐饮连锁化发展白皮书[EB/OL]. (2026-04-17). <http://www.cdfa.org.cn/portal/cn/xiangxi.jsp?id=447139&ks=2026%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%A4%90%E9%A5%AE%E8%BF%9E%E9%94%81%E5%8C%96%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%99%BD%E7%9A%AE%E4%B9%A6&type=10003>.

[31] 徐玲玲, 赵京, 李清光, 等. 食品可追溯体系建设的标准问题研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2017, 23(04): 56-63. DOI: 10.11835/j.issn.1008-5831.2017.04.006

[32] [1] 刘诚, 戴小红. 外卖平台“内卷式”竞争的理论溯源与突破路径[J]. 价格理论与实践, 2025, (5): 46-51+241. DOI: 10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2025.05.115.

[33] 王全兴. 经济法基础理论专题研究[M]. 北京: 中国检察出版社, 2002: 524.

[34] 龚强, 雷丽衡, 袁燕. 政策性负担、规制俘获与食品安全[J]. 经济研究, 2015, 50(08): 4-15.

[35] [1] 敬义嘉. 合作治理: 历史与现实的路径[J]. 南京社会科学, 2015, (5): 1-9. DOI: 10.15937/j.cnki.issn1001-8263.2015.05.001.

[36] 魏麟, 李春雷. 我国食品安全协同治理: 制度解构、实践困境与完善路径[J]. 食品科学, 2026, 47(06): 424-435. DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20250807-048

[37] 习近平. 必须坚持人民至上[J]. 求是, 2024 (7): 4-13. http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2024-03/31/c_1130100415.htm

[38] Tiwari M, Bryde D J, Stavropoulou F, et al. Modelling supply chain visibility, digital technologies, environmental dynamism and healthcare supply chain Resilience: An organisation information processing theory perspective[J]. Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review, 2024, 188: 103613. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2024.103613>

[39] 刘志彪, 孔令池. 从分割走向整合: 推进国内统一大市场建设的阻力与对策[J]. 中国工业经

济,2021,(8):20-36.DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2021.08.002.

[40] 吴俊. 赔偿性消费民事公益诉讼的诉权配置[J]. 中外法学,2025,37(06):1619-1637.DOI:10.3969/j.issn.1002-4875.2025.06.012

[41] Giorgi, L., & Lindner, L. F. The contemporary governance of food safety: taking stock and looking ahead[J]. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods,2009, 1(1), 36-49.https://doi.org/10.1111/j.1757-837X.2009.00007.x

[42] 王嘉, 李春雷. 中国食品犯罪形势分析(2014—2020年)[J]. 犯罪研究,2024,(01):59-68.DOI:10.3969/j.issn.1671-1130.2024.01.006

[43] 徐慧静,徐梦洁,孙亚范,等.预制菜生产过程食品安全风险控制及监管措施[J].食品安全质量检测学报,2024,15(11):1-8.DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.20240411010.

[44] 李佳强,唐淑臣.我国预制菜的监管困境与全周期法律路径探析[J/OL].食品科学,1-9[2026-06-03].https://link.cnki.net/urlid/11.2206.ts.20260310.1354.020.

[45] 魏江.有效市场与有为政府相结合促进产业技术跨越[J].中国工业经济,2026,00(01)5-28.doi : 10.3969/j.issn.1006-480X.2026.01.001

[46] 邱子键.第三次分配:困境、完善与实现——基于企业社会责任的重构[J].当代经济管理,2022,44(9):23-29.DOI:10.13253/j.cnki.ddjjgl.2022.09.004.

[47] 刘权.网络平台的公共性及其实现——以电商平台的法律规制为视角[J].法学研究,2020,42(02):42-56.

[48] 孙娟娟.从规制合规迈向合作规制:以食品安全规制为例[J].行政法学研究,2020(2):123-133.

[49] 王怀勇.论消费民事公益诉讼主体的衔接失衡及其制度纾解[J].行政法学研究,2026,(02):46-61.

[50] 罗豪才,宋功德.软法亦法——公共治理呼唤软法之治[M].北京:法律出版社,2009:394.

[51] 杜波,李红枫,王逍静.我国食品安全风险监管研究基于多元共治视角[M].北京:中国经济出版社,2022:142.

[52] 陈钊.信息与激励经济学[M].上海:格致出版社,上海三联书店,上海人民出版社,2010:13.

[53] 杨华锋.食药安全协同治理的情境与路径——基于北京市公众满意度的调查[J].中国特色社会主义研究,2017,(02):55-61.

[54] 孙宝国.躲不开的食品添加剂.北京:化学工业出版社 2012:146-147.

[55] 习近平.论“三农”工作.北京:中央文献出版社[M].2022:41.